

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 113/2559

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

นายภิรมย์ ชอบหวาน ที่ 1 กับพวกรวม
2 คน

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา มาตรา
10 วรรควรรคหนึ่งและวรรคสาม

ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยวิธีการเสนอ
เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย พ.ศ.2544 มาตรา ข้อ 29 (2)

จำเลยโต้แย้งเขตอำนาจศาลไว้ในคำให้การว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจของศาล
ยุติธรรม โดยไม่ได้ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลเป็นการเฉพาะ จึงเป็นการโต้แย้งเขต
อำนาจศาลที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ทั้งไม่ใช่กรณีที่
ศาลเห็นเองว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลตนเองอันจะถือได้ว่ามีปัญหาขัดแย้งกัน
เกี่ยวกับเขตอำนาจศาล กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
วินิจฉัยชี้ขาดฯ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ มาตรา ๑๗ วรรคสอง ประกอบข้อบังคับคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดฯ ข้อ ๒๙ (๒) ให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบความ

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

(คำสั่ง) ที่ ๑๑๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐

ศาลแขวงสงขลา

ระหว่าง

ศาลปกครองสงขลา

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลแขวงสงขลาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่าง
ศาล พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลในคำให้การและศาล
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขตอำนาจโดยศาลที่ส่ง ความเห็นและศาลที่รับความเห็นมี
ความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ยื่นฟ้องนายภิรมย์ ชอบหวาน ที่ ๑ สำนักงานประกันสังคม ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลแขวง สงขลา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๗๔๖/๒๕๕๘ ความว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัย รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กล-๑๒๒ สงขลาไว้จากผู้เอาประกันภัย วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กล-๑๒๒ สงขลา ไปตามถนนสายกาญจนวณิช จากอำเภอหาดใหญ่มุ่งหน้าเข้าเมืองสงขลาเมื่อถึง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำเลย ที่ ๑ ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กข-๓๑๙๑ สตูล มาทางด้านหลังด้วยความ ประมาทโดยไม่ได้ขับรดเว้นระยะห่างจากรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไว้พอสมควร ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเป็นเหตุให้รถยนต์คันที่จำเลยที่ ๑ ขับมาเสียหลักพุ่ง ชนท้ายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ด้านหน้าได้รับความเสียหายจำเลยที่ ๒ ซึ่ง เป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข-๓๑๙๑ มีฐานะเป็นตุลาการ ผู้ใช้จ้างวาน หรือมีคำสั่งให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดชอบ จำเลยที่ ๑ โจทก์เสียค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่เป็นเงิน ๗๓,๙๕๐ บาท จึงรับช่วงสิทธิ จากผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองใช้เงินแก้โจทก์ได้ตามกฎหมาย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินแก้โจทก์เป็นเงินจำนวน ๗๓,๙๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ความเสียหายไม่ได้เป็นผลมาจากการกระทำโดยประมาท ของจำเลยที่ ๑ โดยตรง จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง แต่ในวันเกิด เหตุมีฝนตกและผู้ขับรถยนต์ทะเบียน กล-๑๒๒ สงขลา ได้หยุดรถกะทันหันทำให้ รถยนต์ของจำเลยที่ ๑ ไปชนท้ายรถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหาย จึงเป็น ความประมาทของผู้ขับรถยนต์ทะเบียน กล-๑๒๒ สงขลาโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เนื่องจากความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๑ แต่เพียง

ฝ่ายเดียว แต่เกิดจากความประมาทของคนขับรถยนต์ทะเบียน ขต ๘๕๒๕ ซึ่งขับมาชนท้ายรถยนต์คันที่จำเลยที่ ๑ ทำให้รถยนต์กระเด็นไปข้างหน้าไปชนรถยนต์คันที่ทำประกันภัยไว้กับโจทก์ การชน ดังกล่าวไม่ได้รุนแรง จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เช่นกันหนึ่ง การที่โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งสองให้ชำระเงินดังกล่าว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าเกินสมควรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคำฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองขอให้ยกฟ้อง

ศาลแขวงสงขลาพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๒ เป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข-๓๑๙๑ สตูล จำเลยที่ ๒ มีฐานะเป็น หน่วยงานของรัฐและเป็นผู้ใช้ให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะตัวแทนไปกระทำการตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคำฟ้องเป็นการขอให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากจำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดทางกายภาพในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น มิใช่เป็นการกระทำความผิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าตามกฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้หาใช่เป็นการฟ้องคดีเนื่องจากยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. ๒๕๓๙ อันอยู่ในเขตอำนาจของ ศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคำฟ้อง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองสงขลาพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงาน ข้าราชการสังกัดจำเลยที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่ง

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถูก ฟ้องกล่าวหาว่ากระทำการโดยประมาทเลินเล่อชั้นบรรณคดีไปชนท้ายรถยนต์ของ บุคคลอื่นที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งการที่จำเลยที่ ๑ เป็น พนักงานขับรถยนต์ย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบและมีสิทธินำรถยนต์ของทางราชการออก ไปใช้เพื่อปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับ มอบหมายอันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กฎหมายให้อำนาจ เมื่อเกิดเหตุหรือความเสียหายขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติการกิจดัง กล่าวจึงเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และโดยที่มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลอื่น มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดนั้นหากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติอาจถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อีกทางหนึ่งด้วย เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ และโจทก์ได้ชดใช้ค่าซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้เสียหายแล้วจึงรับช่วงสิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองโดยโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายและจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนจำต้องอาศัยคำบังคับของศาลปกครอง ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา การส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลขอด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสาม หรือไม่

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องเห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่รับฟ้องก่อนวันสืบพยานสำหรับ ศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสำหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้ให้ศาลที่รับฟ้องรอการพิจารณาไว้ชั่วคราว และให้จัดทำความเห็นส่งไปให้ศาลที่คู่ความร้องว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจโดยเร็ว ..." และมาตรา ๑๐ วรรคสาม บัญญัติว่า "ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเองก่อนมีคำพิพากษาโดยอนุโลม" ประกอบกับ มาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้อำนาจคณะกรรมการในการออกข้อบังคับซึ่งตามข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยวิธีการเสนอเรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยในข้อ ๒๘ บัญญัติว่า "หากคำร้องที่ยื่นไว้ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ ... คณะกรรมการจะมีคำสั่งให้ยกคำร้องเสียก็ได้" และข้อ ๒๙ บัญญัติว่า "ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะสั่งให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบความก็ได้ (๑) เมื่อผู้ร้องขอถอนคำร้อง (๒) การส่งเรื่องให้คณะกรรมการมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้ (๓) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า การพิจารณาไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป"

ข้อเท็จจริงคดีนี้โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กล-๑๒๒ สงขลา รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากท่าละเมิดขอให้ใช้เงินแก่โจทก์ ขอให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินแก่

โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จําเลยที่ ๒ ยื่นคำให้การว่า จําเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์
จําเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เช่นกัน ขอให้ยกฟ้อง โดยโต้แย้งเขตอำนาจศาลไว้
ในคำให้การว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ศาลแขวงสงขลาและศาลปกครอง
สงขลา มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาล โดยศาลแขวงสงขลาเห็นว่า
คดีอยู่ในอำนาจของ ศาลยุติธรรม ส่วนศาลปกครองสงขลาเห็นว่าคดีอยู่ในอำนาจของ
ศาลปกครอง เห็นว่า คดีนี้จําเลยที่ ๒ โต้แย้งเขตอำนาจศาลไว้ในคำให้การว่าคดีไม่อยู่
ในอำนาจของศาลยุติธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ มาตรา ๑๐
วรรคหนึ่ง กำหนดว่าหากคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องเห็นว่าคดีอยู่ใน เขตอำนาจของอีกศาล
หนึ่งก็ต้องยื่นคำร้องก่อนวันสืบพยานของศาลยุติธรรม แต่การโต้แย้ง เขตอำนาจ
ศาลในกรณีนี้เป็นการโต้แย้งไว้ในคำให้การโดยไม่ได้ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลเป็นการ
เฉพาะจึงเป็นการโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งการ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัย
ชี้ขาดฯ เป็นกรณีที่ศาลจัดทำความเห็น ของตนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลตามข้อโต้แย้ง
ที่เริ่มกระบวนการโดยการทำเป็นคำร้องตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมีใช่เป็นกรณี
ที่ศาลเห็นเองเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนั้น ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
วินิจฉัยชี้ขาดฯ มาตรา ๑๐ วรรคสาม ให้อนุโลมตามมาตรา ๑๐ ซึ่งชอบที่จะเป็นกรณี
ที่ ศาลเห็นเองว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่น ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าจําเลยที่ ๒ มิได้
กระทำตามวิธีการ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งไม่ใช่กรณีที่ศาลเห็นเองว่าคดีไม่อยู่ใน
อำนาจของศาลตนเอง อันจะถือได้ว่ามีปัญหาขัดแย้งกันเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล กรณี
จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ มาตรา ๑๐
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดฯ
มาตรา ๑๗ วรรคสอง ประกอบข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ข้อ ๒๙ (๒) ให้
จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบความ

จึงมีคำสั่งว่า การส่งเรื่องของศาลแขวงสงขลาไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วย การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ วรรคสอง ประกอบข้อบังคับคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยวิธีการเสนอเรื่อง การพิจารณาและ
วินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๙ (๒) ให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบความ

(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์

(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ) (นายจิรนิติ หะวานนท์)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) ปิยะ ปะดังทา (ลงชื่อ) ชาญชัย แสงศักดิ์

(นายปิยะ ปะดังทา) (นายชาญชัย แสงศักดิ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด
อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐